

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1717/2530

นาง นันทพร อัยยะ แก้ว  
บริษัท กระสอบ สี คิ้ว จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

จำเลยจ่ายค่าอาหารให้แก่โจทก์หรือลูกจ้างอื่นซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่ กรุงเทพมหานคร ก็เพราะทางสำนักงานใหญ่ไม่ได้จัดอาหารเลี้ยงดัง เช่นลูกจ้างที่ โรงงานอำเภอสีคิ้ว การจ่ายค่าอาหารให้จึงเป็นการให้ความสงเคราะห์แก่ลูกจ้างของ จำเลย อันมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง เงินจำนวนดังกล่าวมิได้จ่ายให้แก่ ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ ฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกเงินดังกล่าวว่าเป็นค่าอาหารหรือค่าครองชีพ และจะจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ คุ้มครองแรงงาน.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างประจำของโจทก์ ครั้งสุดท้ายได้รับค่าจ้างเดือน ละ 6,900 บาท และค่าครองชีพเดือนละ 950 บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดย มิได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้าขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 15วัน เป็นเงิน 4,400 บาท และค่าชดเชยเป็นเงิน 47,100 บาทให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ดจทกได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,900 บาทตามฟ้องแต่โจทก์ไม่ได้รับค่าครองชีพ

ในวันนัดพิจารณา คู่ความรับข้อเท็จจริงกันว่า ลูกจ้างของจำเลยซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ จำเลยจะจ่ายค่าอาหารให้ทุกคนเป็นประจำทุกเดือนส่วนลูกจ้างซึ่งประจำอยู่ที่โรงงานอำเภอสีคิ้วไม่มีสิทธิได้รับค่าอาหารเพราะจำเลยจัดอาหารเลี้ยง โจทก์เป็นลูกจ้างประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ได้รับค่าอาหารเดือนละ 950 บาทจำเลยได้มีคำสั่งย้ายโจทก์ให้ไปประจำที่โรงงานอำเภอสีคิ้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2529 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2529

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 4,400 บาท และค่าชดเชยจำนวน 47,100 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "การที่จะนำเงินมาคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนั้น ต้องคิดคำนวณจากค่าจ้าง จากข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพึงเห็นได้ว่า การที่จำเลยจ่ายค่าอาหารให้แก่โจทก์หรือลูกจ้างอื่นซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานครนั้น ก็เพราะทางสำนักงานใหญ่ไม่ได้จัดอาหารเลี้ยงดังเช่นลูกจ้างที่โรงงานอำเภอสีคิ้วการจ่ายค่าอาหารให้จึงเป็นการให้ความสงเคราะห์แก่ลูกจ้างของจำเลยอันมีลักษณะเป็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง เงินจำนวนดังกล่าวมิได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นกรตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ ฉะนั้นไม่ว่าจะเรียกเงินดังกล่าวว่า เป็นค่าอาหารหรือค่าครองชีพและจะจ่ายให้เป็นประจำทุกเดือนหรือไม่ก็ตาม ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน โจทก์จึงไม่มี

สิทธิที่จะนำเงินจำนวน 950 บาทนี้มารวมเป็นฐานในการคิดคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยได้ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 3,450 บาท และค่าชดเชยจำนวน 41,400 บาทให้แก่โจทก์"

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |